



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
PUTNOKI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: BO-10/OI/2884-3/2025

Ügyintéző: Póczosné Kovács Anna

Telefonszám: 48/795-225

E-mail: kormanyablak.putnok@borsod.gov.hu

Hivatkozási szám: 05010/6644/2025. ált.

Tárgy: SOK-926 forgalmi rendszámú jármű forgalomból történő kivonása

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatala (a továbbiakban: Putnoki Járási Hivatal) közlekedési igazgatási hatóság hatáskörében eljárva meghozom az alábbi

HATÁROZATOT

A közúti közlekedési nyilvántartás (a továbbiakban: járműnyilvántartás) szerint **GÁL OLIVÉR ISTVÁN 3657 KIRÁLD, BÉKETELEP 24/1. - TARTÓZKODÁSI HELYE: 3529 MISKOLC, SZENTGYÖRGY ÚT 49. 1/2. szám alatti lakos tulajdonában és üzemeltetésében lévő, SOK-926** forgalmi rendszámú, **VOLKSWAGEN** gyártmányú, **1J** típusú, (kereskedelmi leírás: **GOLF**, jármű kategória: **SZEMÉLYGÉPKOCSI**, jármű jellege: **FERDEHÁTÚ LIMUZIN**, forgalmi engedély száma: **NU60697**, műszaki érvényesség időtartamának vége: **2025.10.05.**, alvázszám: **WVWZZZ1JZ1W270967**, motorszám: **AHW**, össztömeg: **1680 kg**, saját tömeg: **1192 kg**, hengerűr: **1390 cm³**, teljesítmény: **55 kW**, hajtóanyag: **BENZIN**, szállítható személyek száma: **5** fő, ülések száma: **5** sebességváltó: **MECHANIKUS/NORMÁL**, környezetvédelmi osztály: **EURO II.**, elsődleges szín: **VILÁGOSSZÜRKE**, elsődleges szín (EU): **SZÜRKE**, gyártási év: **2001.**, első magyarországi nyilvántartásba vétel ideje: **2001.03.06.**, első nyilvántartásba vétel ideje: **2001.03.06.**, vontatásra vonatkozó adatok: vontatható tömeg fék nélkül: -- **kg**, vontatható tömeg ráfutó fékkel: -- **kg**, kapcsolási magasság: -- **mm** a jármű származása tisztázott., – **járművet 2025.06.16. napjától** – a forgalmi engedély helyszíni elvételének, valamint a forgalomban való részvételi jogosultság felfüggesztésének napjától – **a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig**

**a FORGALOMBÓL HIVATALBÓL IDEIGLENESEN KIVONOM,
e gépjármű forgalmi engedélyét és rendszámtábláját bevonom.**

Kötelezem **GÁL OLIVÉR ISTVÁN 3657 KIRÁLD, BÉKETELEP 24/1. - TARTÓZKODÁSI HELYE: 3529 MISKOLC, SZENTGYÖRGY ÚT 49. 1/2. szám alatti lakost**, hogy a jármű rendszámtábláit, ezen határozat véglegessé válásától számított **5 napon belül** hatóságomnál adja le.

A döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítom. Az ideiglenes forgalomból kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került.

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY

Levelezési cím: 3630 Putnok, Baicsy-Zsilinszky út 2. Elektronikus ügyintézés elérhetősége: <https://epapir.gov.hu>

Felhívom figyelmét arra, hogy amennyiben a fenti határidőig a rendszámtáblákra vonatkozó leadási kötelezettségének (a továbbiakban: meghatározott cselekmény) felróható okból nem tesz eleget, hatóságom elrendeli a meghatározott cselekmény végrehajtását.

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító hatóság 500.000.- Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki. Ha kötelezett a pénzbírságot kiszabó végzésben megállapított határidő alatt sem teljesítette a kötelezettségét, a pénzbírság ismételten kiszabható.

A határozat a közléssel végleges és végrehajtható, ellene fellebbezésnek helye nincs. Jogsérelemre hivatkozással a végleges határozat ellen a vitatott közigazgatási cselekmény (döntés) közlésétől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett és az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, jelen döntés esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatal Kormányablak Osztályához (3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) benyújtott keresettel – **közigazgatási peres út áll rendelkezésre.**

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet **postai vagy elektronikus úton** lehet benyújtani.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevelének a <https://epapir.gov.hu> oldalon: a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal/Putnoki Járási Hivatal kiválasztásával) az elektronikus úton történő benyújtását. Ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatal Kormányablak Osztályához (3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) alatti címére. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt, a keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát pedig csatolni kell a kereset többi példányához. A postai úton benyújtott kereset előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett **az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője** – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül. Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pereszes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

A közigazgatási eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy hatóságom írásban, elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

INDOKOLÁS

A(z) Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a 05010/6644/2025. ált. ügyszámú levelével értesítette Hatóságomat, hogy a(z) **SOK-926 forgalmi rendszámú jármű 2025.06.16. napján közlekedési baleset részese volt.** *A jármű bal első sárvédője, motortere, az első lökhárító, a motorháztető, első légzsákok a baleset következtében oly mértékben rongálódtak, hogy a jármű a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált,* ezért az ellenőrző hatósági személy a *Korm. Rendelet 96. § (1) bekezdés f) pontja* szerint 2025.06.16. 14 óra 40 perckor **a jármű forgalomban való részvételi jogosultságát felfüggesztette, egyúttal a(z) NU60697 számú forgalmi engedélyt a helyszínen elvette és értesítésével hatóságunk részére megküldte,** ezért a rendelkező részben rögzítettek szerint döntöttem.

A Korm. Rendelet 96. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ellenőrző hatósági személy az eljárás során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár.

Korm. Rendelet 96. § (6) bekezdés alapján, a helyszínen elvett forgalmi engedélyt, a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése járműnyilvántartásba történt bejegyzésének tényéről szóló értesítést, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, a hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi, az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

A Korm. rendelet 103. § (1) bekezdése a) pontja értelmében a járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával a műszaki alkalmasság igazolásáig kell a forgalomból ideiglenesen kivonni.

A Korm. rendelet 104. § (1) bekezdése alapján a hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani. Az időtartam meghatározása szempontjából helyszíni elvételnek kell tekinteni, ha az arra jogosult hatóság a jármű forgalomban való részvétele jogosultságának azonnali felfüggesztését a helyszíni ellenőrzés során a járműnyilvántartásba bejegyezte.

*A Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése alapján a forgalomból kivonást elrendelő határozat véglegessé válásától, számított **öt napon belül a rendszám táblát le kell adni.***

Felhívom a figyelmét arra, hogy a hatósági jelzés és forgalmi engedély leadási kötelezettség elmulasztása esetén a Korm. rendelet 1/D § (6) bekezdése szerint a végrehajtási hatásköröket a kötelezettséget megállapító közlekedési igazgatási hatóság gyakorolja.

A meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az eljárási bírság kiszabására és összegére vonatkozó rendelkezéseket a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § c) pontja, valamint a Vht. 176. §-a tartalmazza.

A Korm. rendelet 104. § (3a) bekezdése alapján a határozattal bevont – a helyszínen elvett vagy a leadott – rendszám táblák selejtezéséről az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Nyilvántartó gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont rendszám tábla ugyanazokkal a karakterekkel, egy alkalommal utángyártható. Az 53. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott formátumú rendszám tábla esetén 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti formátumú rendszám tábla pár gyártható le.

*A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 47/2024. (XII. 30.) ÉKM rendelet 2. számú melléklet 15. pontja alapján a **2 db rendszám táblának az eredeti karakterekkel azonos legyártásának engedélyezésének az igazgatási szolgáltatási díja 16.605.-Ft.***

A Korm. rendelet 104. § (3b) bekezdése alapján rendszám táblák selejtezésekor a jármű forgalmi engedélyét érvénytelenítve meg kell küldeni a Nyilvántartónak. A (3c) bekezdés értelmében a határozattal bevont – a helyszínen elvett vagy a leadott – forgalmi engedélyeket az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után érvénytelenítve meg kell küldeni a Nyilvántartónak.

A Korm. rendelet 104. § (4) bekezdése alapján a kivonás időpontjaként az (1) és (2) bekezdésben meghatározott napot kell a nyilvántartásban megjelölni, abban az esetben is, ha az ügyfél a leadási kötelezettségének nem tett eleget.

A Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése alapján a közúti ellenőrzés során az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedélyt és a rendszám táblát a helyszínen elveszi, ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármű hatósági jelzését és engedélyét nem adták le.

A Korm. rendelet 108. § (2) bekezdése szerint az ügyfél lakó-, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból történő kivonását nyilvántartásba veszi.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 37. §-án, 39. §-án, 50. §-án és 77. §-án, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontján, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-án, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdésén, illetve 49. §-án, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (ltv.) 59. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1) bekezdésén, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 124. § alapján rendelkeztem.

Az eljárás megindításával kapcsolatos értesítést az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőztem, mert az eljárás megindítása után 8 napon belül sor került az érdemi döntés meghozatalára.

Az Ákr. 26. § (1) bekezdése szerint a hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Az Ákr. 26. § (2) bekezdés alapján, ha a törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet.

A Dáptv. 6. § (1) bekezdése szerint Magyarországon a felhasználó jogosult arra, hogy a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtti ügyét – az e törvényben meghatározott módon – digitálisan intézze.

A Dáptv. 9. § 2. bekezdés a) pontja szerint az államigazgatási szerv digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv.

A Dáptv. 18. § (1) bekezdése alapján a felhasználó – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit e törvény szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A Dáptv. 19. § (1) bekezdése értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében a) az ügyfélként eljáró aa) gazdálkodó szervezet, ab) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, ac) ügyész, ad) jegyző, ae) az ab)–ad) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint b) az ügyfél jogi képviselője.

A keresetlevél papír alapon történő benyújtásának lehetőségét a Dáptv. 19. § (4) bekezdése biztosítja, mely szerint természetes személy – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben meghatározott kivétellel – csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

A Dáptv. 20. §-a szerint a felhasználó az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket a) elsősorban a digitális állampolgárság keretalkalmazás útján, b) az egységes, személyre szabott ügyintézési felületén, vagy c) a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton teljesíti.

A Dáptv. 29. § (1) bekezdése alapján a felhasználó a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban meghatározott elérhetőségeit alkalmazva választja meg a digitális szolgáltatást biztosító szervezettel való elektronikus kapcsolattartás módját. (2) A digitális szolgáltatást biztosító szervezet a felhasználónak címzett nyilatkozatai megtétele során – ha jogszabály a kapcsolattartás módját nem határozza meg – a felhasználó hivatalos elérhetőségén tart kapcsolatot a felhasználóval.

Döntésemet az Ákr. 84. § d) pontja alapján végrehajthatónak nyilvánítottam, tekintettel arra, hogy a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdése előírja.

Hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kelt Putnokon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Demjén Zoltán
járási hivatalvezető



A dokumentum elektronikus hitelesített.
Dátum: 2025.07.08 13:39:44
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Demjén Zoltán